

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ג. ויש"ג] (ב) לקמן
 (ג) לקמן קיט. (ד) [לקמן קיט.]:
 (ה) ז"ל אבין, (ו) ז"ל אבין,
 (ז) [לקמן מא.], (ח) ז"ב
 קקסט: חולין ע"ה, (ט) ע"ה
 ד"ה שבת ע: סוף ד"ה
 שבת ע"ה, (י) ז"ב קקסט:
 [לקמן קיט.], (יא) [וע"ה]
 "תוס' ז"מ מח. ד"ה ומנה
 ו'תוס' ו'תוס' ע"ז ע"ה.
 ובכורות יג: ד"ה רב אשין,

הגהות הב"ח

(ח) רש"י ד"ה עולה
לחליצה וכו' לקחת יצמחו
ועלתה וגו' הא חפץ
מייבם הס"ד: (ז) ד"ה לא
אפשר וכו' ב' ימים בסוף
ג' חדשים: (א) תום ד"ה
משום וכו' טעמא דמתני'
מפרש התם לפי:

מוסף רע"י

[illegible]

החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

דרכי העולה ל"ביום כו'. דביאתה פוטרתה: **עולה לחלוילה.** דכתיב: (דברים כה) אם לא יפחך האדם לקחת יצמוח (א) וחלה וכו'; **שמה יראה** הולד של קיימא **וציאת מעוברת.** בזול של קיימא לדברי הכל כולל שמה ציאה צטמנה דברי יוחנן משום שמה יצא אליהו ואחרת נפל הוציא והכא ליכא למימר הכי

(b) דכל העולה ליבו

ש"אין עולה ליבום אינו עולה לחליצה אלא
אמר רבא הכי קאמר דהכונס יבמתו וגמזאת
מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא
ולד בן קיימא וביאת מעוברת לא שמה
ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה
והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם
תניא כוותיה דרבא הכונס יבמתו וגמזאת
מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא
ולד בן קיימא ואין ביאה וחליצה פוטרת
אלא וולד פוטר והולד אין פוטר עד שיצא
לאויר העולם טעמא דשמא יהא ולד בן
קיימא הוא הא לא הוי ולד בן קיימא מיפטר
צרתה לימא תיהוי תיובתא דר"ל אמר לך
ר"ל הכי קתני הכונס יבמתו וגמזאת
מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא לא
יהא הולד בן קיימא וחליצת מעוברת לא
שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה
ביאה וא"ת הלך אחר רוב נשים ורוב נשים
ולד מעליא ילדן ולד אין פוטר עד שיצא
לאויר העולם א"ר אלעזר אפשר איתא להא
דריש לקיש ולא תנן לה במתניתין נפק דק
ואשכח דתנן ^אהאשה שהלך בעלה וצרתה
למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי
זו לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא
מעוברת היא צרתה בשלמא יבומי לא שמא
יהא ולד בן קיימא ויפגע באיסור אשת אח
דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי בשלמא
תחלוץ בתוך ט' ותנשא בתוך ט' לא היינו
ספק אלא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא לאחר
תשעה ולמעמך תחלוץ ותנשא לאחר ט'
אלא בר מינה דהתא ^אדאביי בר ^אאבא ורבא
הינא בר ^אאביי דאמרי תרווייהו ^אשמא יבא
ולד בן קיימא וגמזא אתה מצריכה כרוזי
לכהונה ולצרכה דלמא איכא איניש דהוי
בחליצה ולא הוי בהכרזה ואתי למימור
קשרי חליצה לכתן א"ל אביי מדי לא תחלוץ
ולא תתייבם קתני לא תנשא ולא תתייבם
קתני בלא חליצה אבל אי חליץ לה הכי נמי
דשריא תניא כוותיה דריש לקיש דהחליץ
למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחיין
^אאמר רבא ^אהלכתא כוותיה דר"ל כהני תלת
חדא הא דאמרן אידיך דתנן ^אהמחלק נכסיו
על פיו ריבה לאחר ומיעט לאחר והשוה להם
את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום
יורשה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין
בסוף בין באמצע משום מתנה דבריו קיימין
ואמר

וואו וולד של קיימא הוה הרי יאז לאויר העולם אלז לאו משום שמה מעוברת זרמה הימה בשעת חליצה ואין הולד של קיימא והיאז חליצה לא פטרה כר"ל הואיל ואחמ מהן מעוברת לא שייכא חליצה איהא שעתא דאחרין עיין עליו: **ונשמע** אי טעמא דלא תחלוך מעומסום ספק מעוברת זרמה בשעת חליצה היא תחלוך לאחר ט' דהשמיט לקוין לאו מעוברת היא ויט' קמני עד שחמז ואפי' לקוין דהא דלר"ל דהא דקמני לא תחלוך בתוך ט' ותנשא לאחר ט' הם טעמא דכתיב ויהא וולד זרמה: **בן קיימא** וגמלא חליצה שלא לצורך וכשרה לכתיב דעו שז לא פלטה חליצה: וא"ל איני מידי לא תחלוך ולא ספסא לקמך בלא חליצה ולומר זרמי ילדה לעלי אע"פ שרזי וזרמי זרמי חליצה שמה חליצה: על פיו. אחרי דברי ר' אבהו הכוזב דבריו קיימים. דלכא נתן בחייו ואין פני רישה לטעויה ופני רישה פלוגי ירש שדה פלוגי ופלוגי שדה פלוגי וימימיט: ואם אמר משום ירשה. פלוגי ירש שדה פלוגי ופלוגי שדה פלוגי לפשוטים בזה ולכזב פי שנים: **בסחלה** נתנן שדה פלוגי לא

לו.

בש"מ בתוך ג' חדשים ב'. אין גירסא זו נכונה כדפיסה בקונטרס ועוד דלי אפשר כלל לקדקד מלחמה חוללת תוך ג' לנשא חסר ג' דחלית מעוברת לא שמה חליצה דהא ודאי תוך ג' מודה ר' יוחנן דלזין חוללת דמתנן היצמה לא תחלוץ עד שיהיו לה ג' חדשים וטעמא משום דליה עולה לייבום דלפי' יבא אליהו ויאמר דלא מעשרבא לאו בת ייבום היא ולכן אינה עולה לחליצה אבל בתוך ט' בת ייבום היא אם יבא אליה ויאמר דלא מעשרבא או אפילו הפילה לכן דייק שפיר אלמא ה"ג תחלוץ בתוך ט' ותנשא לאחר ט'. ו**תנשא** לאחר ט'. מינה דלא מסיק אדעמיה ה"ז ולטעמין דפרקי: ו**נמצא** אתה מצריכה ברוח כהונה. דוקא בשאר נשים דלאו גרושות איירי וכן מוקי לה בהדיא בפרק בתרא (לקמן קט: ושם) והא דפרקי לקמן (דף מה:) גבי והיצמה לא תחלוץ עד שיהא לה ג' חדשים וימפרש בגמרא מעיקרא טעמא שמה יהא ולד של קיימא ונמצא מצריכה כרוז לכהונה מינה אלמנה גרושה מהא איכא דמיון אר"י משום דהתם באל לשמעינו דין כל הנשים שנופלות לייבום ואם היה דין אחר לגרושה ה"ל לפרושי אבל הכא דאיירי אם אירע צו מעשה באשה שהלך בעלה וזרמה למדינת הים איירי שפיר דוקא בשאר נשים דלאו גרושות ועדיפא מינה בפרק בתרא דמוקי ה"ה דהאשה שלום דוקא בגרושה דפרקי מינה האיהו דמימי כהל: **הלכתא** בר"י בהני תלת. הא דפליגי בפרק ב' דחולין (דף עט: ושם) גבי ישנה לשמיטה מתחלה ועד סוף לא חשיב הכא אפי' דקצירא ליה כוותיה צפ' ב' דזבחים (דף ל: ושם) היינו משום דר"ל משמיטה דלוי סבא אמרה ותימיה דלא חשיב הא דפרק' במסכת ע"ז (דף יא: ושם) דלמיא כותיה דר"ל דנשא ונתן כיון דחשיב הכא מידי דמיא כותיה ואור"י דמ"מ התם הלכתא כר' יוחנן דהתם גבי הא דתנן וחכ"א לפנייה אסור לאחרייה מותר פריך חכמיה היינו ת"ק ומשני נשא ונתן איכא בינייהו ובפרק קמא דסנהדרין (דף טו: ושם) גבי זאב וארי דמיא כותיה דר"ל התם פליגי אליבא דר"א ולא סבירא להו כוותיה: **משום** ירושה לא אמר ב"ב. טעמא א) מפרש התם במתניתין לפי שהתנה על מה שכתוב בתורה ורבי יוחנן בן ברוקא פליג בפרק יש נוחלין (ב"ב קז:) ואמר דאם אמר על מי שראוי לירשו דבריו קיימים וטעמא מפרש התם משום דכתיב והיה ציוס הנחילו זאת ציוס המורה נתנה רשות לאצ להנחיל לכל מי שירצה והא דכתיב לא יוכל לבכר היינו דוקא חלק בצורה אבל חלק פשיטות יכול ורבנן ציוס הנחילו את בניו מוקמי לדרשא אחרימי' ולא יוכל לבכר אלטריך משום דהורע כמו שאין נוטל בראוי כצמותו וס"ד דהורע כמו נמי בזה א"ר אלטריך דס"ד כיון דשנואה שנואה בנישואיה דיכול לבכר: ואמר

עין משפט
נר מצוה

ח א מ״י פ״א מהלכות
 יבום הלכה יט:
 ט ב מ״י פ״א שם הלכה
 כא סמוג עשין נ טוש״ע
 אה״ע סימן קסד סעיף ג:
 י ג מ״י שם הלכה כ
 טוש״ע שם סעיף ב:
 יא ד מ״י פ״ו מהלכות
 נחלות הלכה ה סמוג
 עשין נו טוש״ע ח״מ סימן
 רפא סעיף ז:

תוספות ישנים

(א) ועוד דה"ל לאמרי
 בדידא לא דתנן לקמן
 (מבא) לא תחלוץ
 שיעברו עליה ג' חדשים
 ויפרידו לה' ויחנן מחולין
 בתוך שלשה חודשים
 ויהי נמי דלמחר
 פריך לה הכא הכא ה"ל
 לאתויי ועוד מאי קאמר
 ולשמעון תחלוץ לאחר ג'
 ותנא וכו' ה"ל נמי
 להנשא לאחר ג' חודשים
 מצוברת מולד בן
 יקיימא ואין תחילה כלום
 ותמוס ודן לא מפטר דולד
 אינו פוטר עד שיכל לאירי
 העולם:

תוס' חד מקמאי

[illegible]